

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1985/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายบุญเลิศ ทีฆายุวัฒน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 339, มาตรา 340, มาตรา 340 ตี

จำเลยที่ 1 อาศัยรถยนต์ที่จำเลยที่ 3 ขับไปกระทำกิจธุระอื่นโดยมิได้มีเจตนาจะกระทำผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อน เหตุชิงทรัพย์เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยจำเลยที่ 1 ลงไปกระทำการขณะที่รถยนต์จอดเพราะการจราจรติดขัด ประกอบกับจำเลยที่ 3 ก็มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยแต่อย่างใด การชิงทรัพย์ของจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นการกระทำโดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันปล้นทรัพย์โดยลักเอาทรัพย์รวมเป็นเงิน ๙๓๐ บาท ของนายจำเรียง ผู้เสียหายไปโดยทุจริต การลักทรัพย์ดังกล่าวจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายและใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นจากการถูกจับกุม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐, ๓๔๐ ตี, ๘๓

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑ ปรับคนละ ๑,๐๐๐ บาท ส่วนจำเลยที่ ๓ ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคหนึ่ง ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามมาตรา ๗๖ จำคุก ๒ ปี ๖ เดือน และปรับ ๖,๐๐๐ บาท ลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑ ปี ๘ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ให้รอการลงโทษจำคุกไว้ ๒ ปีตามมาตรา ๕๖ ยกฟ้อง โจทก์เฉพาะจำเลยที่ ๒ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาโดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า ขณะนายจำเรียง ผู้เสียหายยื่นรอฟ้องอยู่บนทางเท้า ได้มีรถยนต์ตู้สีขาวที่จำเลยที่ ๓ ขับขี่มาจอดห่างจากผู้เสียหาย ประมาณ ๒ เมตร และมีจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ลงจากรถตรงเข้าไปหาผู้เสียหายโดยจำเลยที่ ๑ ใช้มือทั้งสองจับอกเสื้อผู้เสียหายพูดว่า 'ขอเถอะ' พร้อมกับปลดเอาเข็มรูปกางเขน เข็มวงกลมสัญลักษณ์ของโรงเรียน เพลทสำหรับเขียนแบบกับกำไลอะลูมิเนียมผสมทองเหลืองจากผู้เสียหายไป ส่วนจำเลยที่ ๒ ได้ยืนอยู่ใกล้ๆ จากนั้นจำเลยทั้งสองพากันวิ่งขึ้นรถคันเดิมที่ขับแล่นเรื่อยๆ ไปข้างหน้า และวินิจฉัยว่า คดีฟังได้เพียงว่า จำเลยที่ ๑ กระทำผิดฐานชิงทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวโดยจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ส่วนปัญหาว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ จะเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ โดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ ตริหรือไม่ นั้น เห็นว่าเมื่อคดีไม่ได้ความว่าจำเลยที่ ๑ มีเจตนาจะใช้รถยนต์ไปกระทำความผิดแต่อย่างใด คงได้ความแต่เพียงว่าจำเลยที่ ๑ อาศัยรถยนต์ไปกระทำกิจธุระอื่นเท่านั้น เหตุชิงทรัพย์คดีนี้ก็เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนโดยจำเลยที่ ๑ ลงจากรถยนต์ไป

กระทำการชิงทรัพย์ขณะที่รถยนต์จอดเพราะการจราจรติดขัด ซึ่งจำเลยที่ ๑ หาได้มี
เจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวมาก่อนแต่อย่างใดไม่ ประกอบกับจำเลยที่ ๓ บุตรของ
เจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์นั้นก็ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยการกระทำผิดของ
จำเลยที่ ๑ คดีจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ กระทำการชิงทรัพย์โดยใช้รถยนต์เป็นยาน
พาหนะ

พิพากษายืน.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

ศาลอาญา - นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ
ศาลอุทธรณ์ - นายประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>